



P U T U S A N

Nomor 772 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI alias AMEW anak dari CHIN KIM NYAN (alm);**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/10 November 1951;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kav.5 RT.002
RW.28 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan
Pontianak Kota, Kota Pontianak;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 hingga hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 hingga Desember 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak tahun 1984 Terdakwa sudah memiliki tanah di wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), dengan cara membeli dari masyarakat

dengan bukti adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) diantaranya:

- SKT Nomor 50/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 51/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari saudara Botiar alias Boot bin Ali);

- SKT Nomor 52/AG/100/1984 tanggal Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 53/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari saudara Adel binti Basri);
- SKT Nomor 54/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 55/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari saudara Moliah binti Acoy (alm);
- SKT Nomor 44/AG/100/1984 tanggal 23 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 45/AG/100/1984 tanggal 23 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 1984 (dibeli dari saudara Jaiton);
- SKT Nomor 56/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 57/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 1984 (dibeli dari saudara Jamher);
- SKT Nomor 62/AG/100/1984 tanggal 24 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 63/AG/100/1984 tanggal 24 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 1984 (dibeli dari saudara Selami);

dan tanah tersebut menurut pengakuan Terdakwa pernah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau akan tetapi sertifikat tanah tersebut sampai sekarang masih dalam proses;

- Bahwa pada Tahun 1990 ketika PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) masuk ke wilayah Kecamatan Meliau tanah tersebut Terdakwa serahkan ke PT. BHD untuk menjadi Calon Peserta Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi Perkebunan, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah masuk sebagai peserta Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi Perkebunan tersebut;
- Bahwa untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya tersebut Terdakwa menghubungi saudara Heri salah satu penanggung jawab Surat Kabar Pilar Khatulistiwa dan bertemu langsung di salah satu warung kopi di Kota Pontianak, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menerbitkan berita tentang "tanah-tanah kami dicuri oleh PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD)" dengan menunjukkan bukti-bukti visual dan verbal yang Terdakwa miliki dan dalam berita tersebut Terdakwa juga menyatakan "sudah melakukan upaya-upaya hukum namun kandas karena PT. Bintang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Desa (PT. BHD) ada backing” yang selanjutnya diterbitkan di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa edisi 114 tertanggal 20 September sampai dengan 20 Oktober 2015;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, saudara Johar Anang datang menemui saksi Iswanto Apen Agustinus selaku Manager HRD dan memberikan Surat Kabar Pilar edisi 114 tertanggal 20 September sampai dengan 20 Oktober 2015 tersebut, yang mana isi Surat Kabar Pilar tersebut telah mengakibatkan ketidak nyamanan karyawan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya dan dikhawatirkan dapat merusak nama baik dan citra perusahaan PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) didalam bisnis usaha serta menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan dan masyarakat setempat dan selain itu para Temenggung Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) menyatakan keberatannya terhadap berita yang dimuat di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa tersebut, karena isi berita tersebut mengandung pembohongan publik, bahwa isi berita tersebut bertentangan dengan kenyataan, bahwa berita tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD). Keberatan tersebut sebagaimana tertuang di Surat Pernyataan Sikap ditandatangani dan dicap oleh masing-masing pihak pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan atau pernyataan tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan klarifikasi langsung kepada PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) maupun pihak-pihak terkait, sehingga atas pemberitaan tersebut pihak PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) melapor dan menyerahkan masalah ini ke Polsek Meliau untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 hingga hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015 hingga Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, “yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak Tahun 1984 Terdakwa sudah memiliki tanah di wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), dengan cara membeli dari masyarakat dengan bukti adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) diantaranya:
 - SKT Nomor 50/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 51/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari saudara Botiar alias Boot bin Ali);
 - SKT Nomor 52/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 53/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari saudara Adel binti Basri);
 - SKT Nomor 54/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 55/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 20 September 1984 (dibeli dari saudara Moliah binti Acoy (alm));
 - SKT Nomor 44/AG/100/1984 tanggal 23 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 45/AG/100/1984 tanggal 23 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 1984 (dibeli dari saudara Jaiton);
 - SKT Nomor 56/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 57/AG/100/1984 tanggal 22 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 1984 (dibeli dari saudara Jamher);
 - SKT Nomor 62/AG/100/1984 tanggal 24 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha dan SKT Nomor 63/AG/100/1984 tanggal 24 Maret 1984 seluas $\pm$ 10 Ha, dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 1984 (dibeli dari saudara Selami);

dan tanah tersebut menurut pengakuan Terdakwa pernah diukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau akan tetapi sertifikat tanah tersebut sampai sekarang masih dalam proses;

- Bahwa pada Tahun 1990 ketika PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) masuk ke wilayah Kecamatan Meliau tanah tersebut Terdakwa serahkan ke

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BHD untuk menjadi Calon Peserta Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi Perkebunan, dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah masuk sebagai peserta Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi Perkebunan tersebut;

- Bahwa untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya tersebut Terdakwa menghubungi saudara Heri salah satu penanggung jawab Surat Kabar Pilar Khatulistiwa dan bertemu langsung di salah satu warung kopi di Kota Pontianak, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk menerbitkan berita tentang “tanah-tanah kami dicuri oleh PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD)” dengan menunjukkan bukti-bukti visual dan verbal yang Terdakwa miliki dan dalam berita tersebut Terdakwa juga menyatakan “sudah melakukan upaya-upaya hukum namun kandas karena PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) ada backing” yang selanjutnya diterbitkan di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa edisi 114 tertanggal 20 September sampai dengan 20 Oktober 2015;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2015, bertempat di PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD), Desa Sei. Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, saudara Johar Anang datang menemui saksi Iswanto Apen Agustinus selaku Manager HRD dan memberikan Surat Kabar Pilar edisi 114 tertanggal 20 September sampai dengan 20 Oktober 2015 tersebut, yang mana isi Surat Kabar Pilar tersebut telah mengakibatkan ketidak nyamanan karyawan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya dan dikhawatirkan dapat merusak nama baik dan citra perusahaan PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) didalam bisnis usaha serta menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan dan masyarakat setempat dan selain itu para Temenggung Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) menyatakan keberatannya terhadap berita yang dimuat di Surat Kabar Pilar Khatulistiwa tersebut, karena isi berita tersebut mengandung pembohongan publik, bahwa isi berita tersebut bertentangan dengan kenyataan, bahwa berita tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat wilayah PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD). Keberatan tersebut sebagaimana tertuang di Surat Pernyataan Sikap ditandatangani dan dicap oleh masing-masing pihak pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan atau pernyataan tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan klarifikasi langsung kepada PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) maupun pihak-pihak terkait, sehingga atas

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitaan tersebut pihak PT. Bintang Harapan Desa (PT. BHD) melapor dan menyerahkan masalah ini ke Polsek Meliau untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sanggau tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Surat Kabar Pilar edisi 114 tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, edisi 115 tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 20 November 2015, dan edisi 116 tanggal 20 November 2015 sampai dengan 20 Desember 2015;
 - 1 (satu) berkas HGU (Hak Guna Usaha) atas nama Bintang Harapan Desa (fotocopy);
 - 2 (dua) lembar bukti pelunasan pajak (fotocopy);Dipergunakan dalam perkara M. Tri;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 336/Pid.B/2016/ PN.Sag., tanggal 02 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm), tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Surat Kabar Pilar edisi 114 tanggal 20 September 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, edisi 115 tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 20 November 2015, dan edisi 116 tanggal 20 November 2015 sampai dengan 20 Desember 2015;
- 1 (satu) berkas HGU (Hak Guna Usaha) atas nama Bintang Harapan Desa (fotocopy);
- 2 (dua) lembar bukti pelunasan pajak (fotocopy);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Teri;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR, tanggal 03 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 02 Maret 2017 Nomor 336/Pid.B/2016/PN.Sag., yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 31 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 15 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 31 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam putusannya Nomor 29/PID/2017/PT.KALBAR tanggal 03 Mei 2017 yang pada pokoknya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 02 Maret 2017 Nomor 336/Pid.B/2016/PN.Sag., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm) telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, dengan alasan-alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut terlalu ringan, karena *Judex Facti* dalam amar putusannya tidak memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Politik hukum yang telah digariskan oleh pemerintah:
 - Bahwa pengadilan merupakan aparat dari politik kriminal (oleh H. Andoyo Sucipto ex Ketua Muda MA RI politik hukum tersebut diistilahkan politik kriminal) harus melaksanakan kebijakan pemerintah dengan berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah vide Mahkamah Agung RI, yaitu praktek pemidanaan yang antara lain merupakan hasil Rakernisgab MA RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Tahun 1985 di Yogyakarta, maka bertitik tolak dari uraian tersebut jelas kiranya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mendukung terwujudnya kepastian hukum serta putusan tersebut tidak mempedomani "praktek pemidanaan" yang telah digariskan MA RI tersebut;
 - Bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dalam perkembangan terakhir ini dapat disimak keputusan Pengadilan dalam penjatuhan hukuman pidana ringan terhadap kasus-kasus tertentu disikapi oleh masyarakat dengan melakukan perbuatan "main Hakim sendiri", oleh karena masyarakat merasa kecewa bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
2. Politik pemidanaan yang telah digariskan Mahkamah Agung RI:
 - Surat Edaran MA RI Nomor 02 Tahun 1987 menyatakan bahwa mengenai tolak ukur pemidanaan agar Pengadilan Negeri memperberat putusan pidana terhadap perkara-perkara tertentu mengingat akhir-akhir ini

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak putusan Pengadilan yang mendapat usulan dari media massa serta menjadi perhatian pemerintah;

- SEMA Nomor 03 Tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vorluverzium*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;
- 3. Penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tersebut terlihat adanya ketidak seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada Terdakwa dengan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan khususnya pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan peningkatan kepercayaan terhadap peran investor guna memberikan peranan pembangunan dan meningkatkan tenaga kerja yang dapat terserap khususnya dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Bintang Harapan Desa (BHD) yang berada di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- 4. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (alm) tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena:
 - Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terhadap Terdakwa tersebut belum atau tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penistaan dengan tulisan” dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 772 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 19 September 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002